

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS INC.,
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA
Y LEANNE ARCURI
PARTE DEMANDANTE

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO
Y COMERCIO, ING. CLAUDIO J. TORRES
SERRANO, ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ
DELGADO
PARTE DEMANDADA

Caso Núm.: RN2025CV00064

Sobre: Interdicto y
Sentencia Declaratoria, Ley de
Permisos para la Reforma del
Proceso de Permisos (Ley Núm. 161-
2009)

CONTESTACIÓN A DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en adelante OGPe, representada por la abogada que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE y SOLICITA:**

1. En el caso de epígrafe, fuimos emplazados como demandados el 18 de diciembre de 2025.
2. Conforme a las disposiciones de la Ley 161-2019, según enmendada, *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) cuenta con la facultad de demandar y ser demanda, además, de que ésta puede comparecer a través de su propia representación legal.

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS PRESENTADOS EN LA PETICIÓN:

1. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.
2. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.
3. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.

4. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.
5. Se niega por falta de información. Los deslindes de la zona marítimo terrestre son autorizados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y no por la OGPe.
6. Se niega por falta de información. Los deslindes de la zona marítimo terrestre son autorizados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y no por la OGPe.
7. Se niega. La Orden Administrativa 2021-02 ORDEN ADMINISTRATIVA NÚMERO 2021-02 PARA APROBAR EL LISTADO DE EXCLUSIONES CATEGÓRICAS Y LOS REQUISITOS APLICABLES A LAS MISMAS Y DEROGAR LA ORDEN ADMINISTRATIVA 2020-17 dispone en su inciso II lo siguiente: *Listado de Acciones: Las siguientes acciones podrán ser solicitadas como exclusión categórica, siempre y cuando cumplan con las restricciones aplicables a cada caso, establecidas en la parte III de esta Orden Administrativa. {...} 2. Aquellos proyectos aprobados como Exclusiones Categóricas mediante leyes especiales, reglamentos u ordenes ejecutivas; {...}*

De igual forma, la parte III establece lo siguiente: *Restricciones de Cumplimiento para que la acción u obra pueda obtener una Determinación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica.*

A. Requisitos generales: Los siguientes requisitos serán de aplicabilidad a todas las acciones enlistadas en la parte II de esta Orden Administrativa.

1. *No descargara contaminantes a cuerpos de agua que requieran la aplicación de un nuevo permiso federal de descarga bajo el programa conocido como el National Permit Discharge Elimination System (NPDES), o de una modificación al existente ni generara desperdicios sólidos. En el caso de los edificios o estructuras existentes que formen parte de un parque industrial propiedad de la Compañía de Fomento Industrial, la acción propuesta no estará sujeta a esta restricción. La acción propuesta no generará emisiones de contaminantes al aire que excedan dos toneladas al año de cada contaminante atmosférico criterio o cinco toneladas de cualquier combinación de contaminantes atmosféricos críticos, ni emitirá al aire contaminantes peligrosos o*

tóxicos u olores objetables. Una vez alcanzados estos límites de emisión mediante una o varias solicitudes presentadas a través de esta Orden Administrativa, en un periodo de cinco años de haberse alcanzado dichos limites no podrá presentarse una nueva solicitud de exclusión categórica para añadir o modificar fuentes adicionales que conlleven aumentar los límites de emisión de una fuente existente. En el caso de los edificios o estructuras existentes que formen parte de un Parque Industrial propiedad de la Compañía de Fomento Industrial, la acción propuesta no generara emisiones de contaminantes que excedan diez toneladas al año de cada contaminante atmosférico criterio o cero punto veinticinco toneladas de cualquier contaminante atmosférico peligroso (HAP), por sus siglas en ingles) o una tonelada de cualquier combinación de contaminantes atmosféricos peligrosos. Una vez alcanzados estos límites de emisión mediante una o varias solicitudes presentadas a través de esta Orden Administrativa, en un periodo de cinco años de haberse alcanzado dichos limites no podrá presentarse una nueva solicitud de exclusión categórica para añadir o modificar fuentes adicionales que conlleven aumentar los límites de emisión de una fuente existente.

- 2. No se fragmentará o segmentará la acción propuesta en diferentes etapas con el fin de evadir los requerimientos de un documento ambiental.*
- 3. En el caso de que la acción propuesta este afectada por el uso u otorgamiento de fondos federales que requieran un proceso de evaluación parecido al de NEPA (Nepa- Like Process), el proponente deberá asegurarse que ha cumplido con los requisitos del Reglamento de Documentos Ambientales del DRNA.*
- 4. La acción cumple con los niveles de ruido y emisión de luz artificial, según establecido por los respectivos reglamentos promulgados por el DRNA o cualquier legislación aplicable.*
- 5. No se realizará actividad alguna dentro de un cuerpo de agua, a menos que sea una obra de dragado de mantenimiento, mitigación, investigación, mediación, monitoreo o remediación ambiental.*
- 6. La acción propuesta ubica en un área donde no existen problemas de infraestructura relacionada con los servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y la capacidad vial de los accesos.*

7. *La acción propuesta deberá cumplir con cada uno de los requisitos específicos que le son de aplicabilidad.*

La Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429 se aprobó en virtud de la documentación presentada, la cual incluye la comunicación emitida por el U.S Department of Transportation – Federal Highway Administration, donde se certificaba el cumplimiento con lo requerido para el proyecto ser cualificado como exclusión categórica federal. Por tanto, la ACT presento su solicitud de exclusión categórica en virtud de lo dispuesto en la parte II, inciso 2 de la OA 2021-02. La Parte III de la OA 2021-02 no enumera ningún criterio que impida que se aprobara la Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429.

8. Se niega por falta de información.

9. Se niega por falta de información.

10. Se niega por falta de información.

11. Se niega por falta de información.

12. Se niega por falta de información.

13. Se niega por falta de información.

14. Se acepta.

15. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

16. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

17. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

18. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

19. Se acepta.

20. Se acepta.

21. Se acepta.

22. Se niega por falta de información.

23. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

24. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

25. Se niega por falta de información. Los deslindes de la zona marítimo terrestre son autorizados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y no por la OGPe.

26. Se niega por falta de información.

27. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

28. Se niega. La Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429 se aprobó en virtud de la documentación presentada, la cual incluye la comunicación emitida por el U.S Department of Transportation – Federal Highway Administration, donde se certificaba el cumplimiento con lo requerido para el proyecto ser cualificado como exclusión categórica federal. Por tanto, la ACT presento su solicitud de exclusión categórica en virtud de lo dispuesto en la parte II, inciso 2 de la OA 2021-02. La Parte III de la OA 2021-02 no enumera ningún criterio que impida que se aprobara la Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429.

29. Se niega por falta de información.

30. Se niega por falta de información.

31. Se niega por falta de información.

32. Se niega por falta de información.

33. Se acepta.

34. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.

35. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.

36. Se niega por falta de información.

37. Se niega por falta de información.

38. Se niega por falta de información.

39. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.

40. Se niega por falta de información.

41. Se niega por falta de información.

42. Se niega por falta de información. Los deslindes de la zona marítimo terrestre son autorizados por el DRNA, y no por la OGPe.

43. Se niega.

44. Se niega por falta de información.

45. Se niega por falta de información.
46. Se niega por falta de información.
47. Se niega por falta de información.
48. Se niega por falta de información.
49. Se niega por falta de información.
50. Se niega por falta de información.
51. Se niega por falta de información.
52. Se niega por falta de información.
53. Se niega por falta de información.
54. Se niega por falta de información.
55. Se niega por falta de información.
56. Se niega por falta de información.
57. Se niega por falta de información.
58. Se niega por falta de información.
59. Se niega por falta de información.
60. Se niega por falta de información.
61. Se niega por falta de información.
62. Se niega por falta de información.
63. Se niega por falta de información.
64. Se niega por falta de información.
65. Se niega. El texto íntegro del Reglamento Conjunto 2023 dispone:

SECCIÓN 6.4.2.2 OTRAS CONSIDERACIONES

a. Zona de Separación: Todo proyecto para la construcción de edificios, de segregación o de urbanización de terrenos, con frente a la costa o playas de Puerto Rico, se requerirá que se dedique, para uso público, una faja de terreno de veinte (20) metros de ancho mínimo, paralela y medida desde la zona marítimo terrestre. Tampoco se erigirán estructuras permanentes en una faja de terreno de treinta (30) metros de ancho, contiguas a la anterior.

b. Delimitación de la Zona Marítimo Terrestre:

1. Se dispone que todo proyecto para la lotificación, urbanización y desarrollo de terrenos, así como para la construcción, alteración, ampliación y usos de estructuras o edificios en terrenos colindantes con el litoral, será necesario que se someta junto con los otros documentos y requisitos, el plano de deslinde de la zona marítimo terrestre, certificado por el DRNA.

2. Esta certificación no se entenderá que concede derechos de propiedad permanentes, ya que lo que representa es el límite de la zona marítimo terrestre a la fecha del plano, el cual podría variar cuando la naturaleza altere el contorno natural de la costa.

3. La vigencia de los deslindes certificados por el DRNA será de cinco (5) años.

4. Cuando por causas naturales o alteración humana, se provoque un cambio en la costa, se podrá requerir un deslinde nuevo en cualquier momento antes del término de cinco (5) años.

66. Se niega por falta de información.

67. Se niega por falta de información.

68. Se niega por falta de información.

69. Se niega por falta de información.

70. Se niega por falta de información.

71. Se niega por falta de información.

72. Se niega por falta de información.

73. Se niega por falta de información.

74. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

75. Se niega por falta de información.

76. Se niega. Según surge de las mismas alegaciones de la parte demandante, la OGPe emitió el 26 de septiembre de 2023 una Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica con número 2020-309883-DEC-125429.

77. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

78. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

79. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

80. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

81. Se niega. La Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429 se aprobó en virtud de la documentación presentada, la cual incluye la comunicación emitida por el U.S Department of Transportation – Federal Highway Administration, donde se certificaba el cumplimiento con lo requerido para el proyecto ser cualificado como exclusión categórica federal. Por tanto, la ACT presento su solicitud de exclusión categórica en virtud de lo dispuesto en la parte II, inciso 2 de la OA 2021-02. La Parte III de la OA 2021-02 no enumera ningún criterio que impida que se aprobara la Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429. No se requiere una Declaración de Impacto Ambiental en este caso, toda vez que ya el proyecto cuenta con una exclusión categórica.

82. Se acepta.

83. Se acepta en cuanto en cuanto a lo establecido en el caso número 2020-309883-PCD-006747. Se niega en cuanto a las alegadas acciones o inacciones realizadas por la ACT por falta de información.
84. Se acepta respecto a las dos (2) solicitudes presentadas ante la OGPe. Se niega respecto a la necesidad de presentar una evaluación ambiental.
85. Se niega. El texto de la Orden Administrativa 2021-02 en su inciso tercero expresa:
TERCERO: En cumplimiento con el propósito de protección al ambiente contenido bajo la Ley Núm. 416-2004, supra; la Ley Núm. 161-2009, supra, y el Reglamento para el Proceso de Evaluación Ambiental, se aprueba el presente listado de acciones como exclusiones categóricas. Se establece que, por ser dichas acciones de carácter predecibles o rutinarias que, en el curso normal de su ejecución, no tendrán un impacto ambiental significativo, no se requerirá la presentación de un documento ambiental, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de esta Orden Administrativa.
86. Se acepta.
87. Se acepta.
88. Se niega. La denegatoria concluye que, basado en la descripción específica del proyecto y la clasificación seleccionada por el proponente, no le era de aplicación la exclusión categórica solicitada.
89. Se acepta.
90. Se acepta.
91. Se acepta.
92. Se niega. Toda la información sometida por el proponente se presume correcta y cierta.
93. Se acepta respecto a que se emitió la Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429. Se niega en cuanto a la referencia "No obstante lo anterior". Los tramites presentados fueron independientes uno del otro y se evaluaron según lo sometido por el proponente.
94. Se niega. La Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429 se aprobó en virtud de la documentación presentada, la cual incluye la comunicación emitida por el U.S Department of Transportation – Federal Highway Administration, donde se

certificaba el cumplimiento con lo requerido para el proyecto ser cualificado como exclusión categórica federal. Por tanto, la ACT presento su solicitud de exclusión categórica en virtud de lo dispuesto en la parte II, inciso 2 de la OA 2021-02. La Parte III de la OA 2021-02 no enumera ningún criterio que impida que se aprobara la Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429. No se requiere una Declaración de Impacto Ambiental en este caso, toda vez que ya el proyecto cuenta con una exclusión categórica.

95. Se niega. La Orden Administrativa 2021-02 ORDEN ADMINISTRATIVA NÚMERO 2021-02 PARA APROBAR EL LISTADO DE EXCLUSIONES CATEGÓRICAS Y LOS REQUISITOS APLICABLES A LAS MISMAS Y DEROGAR LA ORDEN ADMINISTRATIVA 2020-17 dispone en su inciso II lo siguiente: *Listado de Acciones: Las siguientes acciones podrán ser solicitadas como exclusión categórica, siempre y cuando cumplan con las restricciones aplicables a cada caso, establecidas en la parte III de esta Orden Administrativa. {...} 2. Aquellos proyectos aprobados como Exclusiones Categóricas mediante leyes especiales, reglamentos u ordenes ejecutivos; {...}*

De igual forma, la parte III establece lo siguiente: *Restricciones de Cumplimiento para que la acción u obra pueda obtener una Determinación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica.*

B. Requisitos generales: Los siguientes requisitos serán de aplicabilidad a todas las acciones enlistadas en la parte II de esta Orden Administrativa.

8. No descargara contaminantes a cuerpos de agua que requieran la aplicación de un nuevo permiso federal de descarga bajo el programa conocido como el National Permit Discharge Elimination System (NPDES), o de una modificación al existente ni generara desperdicios sólidos. En el caso de los edificios o estructuras existentes que formen parte de un parque industrial propiedad de la Compañía de Fomento Industrial, la acción propuesta no estará sujeta a esta restricción. La acción propuesta no generará emisiones de contaminantes al aire que excedan dos toneladas al año de cada contaminante atmosférico criterio o cinco toneladas de cualquier combinación de contaminantes atmosféricos críticos, ni emitirá al aire contaminantes peligrosos o tóxicos u olores objetables. Una vez alcanzados estos límites de emisión mediante una

o varias solicitudes presentadas a través de esta Orden Administrativa, en un periodo de cinco años de haberse alcanzado dichos limites no podrá presentarse una nueva solicitud de exclusión categórica para añadir o modificar fuentes adicionales que conlleven aumentar los límites de emisión de una fuente existente. En el caso de los edificios o estructuras existentes que formen parte de un Parque Industrial propiedad de la Compañía de Fomento Industrial, la acción propuesta no generara emisiones de contaminantes que excedan diez toneladas al año de cada contaminante atmosférico criterio o cero punto veinticinco toneladas de cualquier contaminante atmosférico peligroso (HAP), por sus siglas en inglés) o una tonelada de cualquier combinación de contaminantes atmosféricos peligrosos. Una vez alcanzados estos límites de emisión mediante una o varias solicitudes presentadas a través de esta Orden Administrativa, en un periodo de cinco años de haberse alcanzado dichos limites no podrá presentarse una nueva solicitud de exclusión categórica para añadir o modificar fuentes adicionales que conlleven aumentar los límites de emisión de una fuente existente.

- 9. No se fragmentará o segmentará la acción propuesta en diferentes etapas con el fin de evadir los requerimientos de un documento ambiental.*
- 10. En el caso de que la acción propuesta este afectada por el uso u otorgamiento de fondos federales que requieran un proceso de evaluación parecido al de NEPA (Nepa- Like Process), el proponente deberá asegurarse que ha cumplido con los requisitos del Reglamento de Documentos Ambientales del DRNA.*
- 11. La acción cumple con los niveles de ruido y emisión de luz artificial, según establecido por los respectivos reglamentos promulgados por el DRNA o cualquier legislación aplicable.*
- 12. No se realizará actividad alguna dentro de un cuerpo de agua, a menos que sea una obra de dragado de mantenimiento, mitigación, investigación, mediación, monitoreo o remediación ambiental.*
- 13. La acción propuesta ubica en un área donde no existen problemas de infraestructura relacionada con los servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y la capacidad vial de los accesos.*
- 14. La acción propuesta deberá cumplir con cada uno de los requisitos específicos que le son de aplicabilidad.*

La Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429 se aprobó en virtud de la documentación presentada, la cual incluye la comunicación emitida por el U.S Department of Transportation – Federal Highway Administration, donde se certificaba el cumplimiento con lo requerido para el proyecto ser cualificado como exclusión categórica federal. Por tanto, la ACT presento su solicitud de exclusión categórica en virtud de lo dispuesto en la parte II, inciso 2 de la OA 2021-02. La Parte III de la OA 2021-02 no enumera ningún criterio que impida que se aprobara la Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429.

96. Se acepta.

97. Se acepta.

98. Se acepta.

99. Se acepta.

100. Se niega. La Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429 se aprobó en virtud de la documentación presentada, la cual incluye la comunicación emitida por el U.S Department of Transportation – Federal Highway Administration, donde se certificaba el cumplimiento con lo requerido para el proyecto ser cualificado como exclusión categórica federal. Por tanto, la ACT presento su solicitud de exclusión categórica en virtud de lo dispuesto en la parte II, inciso 2 de la OA 2021-02. La Parte III de la OA 2021-02 no enumera ningún criterio que impida que se aprobara la Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429.

101. Se niega por falta de información.

102. Se niega por falta de información.

103. Se niega.

104. Se niega por falta de información.

105. Se niega por falta de información.

106. Se niega por falta de información.

107. Se niega por falta de información.

108. Se niega.

109. Se niega. La Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429 se aprobó en virtud de la documentación presentada, la cual incluye la comunicación emitida por

el U.S Department of Transportation – Federal Highway Administration, donde se certificaba el cumplimiento con lo requerido para el proyecto ser cualificado como exclusión categórica federal. Por tanto, la ACT presento su solicitud de exclusión categórica en virtud de lo dispuesto en la parte II, inciso 2 de la OA 2021-02. La Parte III de la OA 2021-02 no enumera ningún criterio que impida que se aprobara la Exclusión Categórica número 2020-309883-DEC-125429.

110. Se niega por falta de información.
111. Se niega por falta de información.
112. Se niega por falta de información.
113. Se niega por falta de información.
114. Se niega por falta de información.
115. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal.
116. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal.
117. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal.
118. Se niega por falta de información.
119. Se niega por falta de información.
120. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal
121. Se niega.
122. Se niega.
123. Se niega.
124. Se niega. La solicitud presentada por la ACT es un Permiso Único Incidental y no un permiso de construcción. El Reglamento Conjunto 2023 exime los paseos ciclistas de la obtención de un Permiso de Construcción. Específicamente, la *SECCIÓN 3.2.4.3 OBRAS DE MEJORAS PÚBLICAS EXENTAS* dispone: *a. Se exime de presentar permisos de construcción ante la OGPe a proyectos de mejoras siempre que cumplan con lo siguiente:*
1. DTOP y ACT: {...} (f) Construcción de paseos lineales o de bicicletas. {...}. Por tal razón,

no le es de aplicación la limitación de cinco mil (5,000) pies cuadrados, ya que dicha limitación es aplicable a permisos de construcción, y no a Permiso Único Incidental.

125. Se niega. La solicitud presentada por la ACT es un Permiso Único Incidental y no un permiso de construcción. No le es de aplicación la limitación de cinco mil (5,000) pies cuadrados.

126. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal.

127. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal.

128. Se niega.

129. Se acepta.

130. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal.

131. Se niega.

132. Se acepta.

133. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal.

134. No requiere alegación responsiva de la OGPe. De requerirla, se niega.

135. Se acepta. El proyecto *RUTA ESCENICA PARA CICLISTAS Y PEATONES* conlleva una distancia que inicia en un punto y termina en otro punto. El Single Business Portal (SBP) provee para la colocación de un solo número de catastro, sin embargo, dentro de los memoriales que se presentan para la evaluación del Permiso Único Incidental se incluye la totalidad del tramo a evaluar. Independientemente del número de catastro colocado, la determinación de aprobación del Permiso Único Incidental hubiera sido la misma, toda vez que el proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal, la cual no establece restricción alguna relacionada a la zona de inundabilidad como condición para su aprobación.

136. Se niega por falta de información.

137. Se niega por falta de información.

138. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal. La solicitud de exclusión categórica solicitada y aprobada no se presentó mediante nueva construcción, si no mediante la acción número 2 de la OE-2021-02 la cual dispone que se incluyen dentro del listado de exclusiones categóricas, en síntesis: {...} 2. *Aquellos proyectos aprobados como exclusiones categóricas por agencias del gobierno federal; {...}*. Dicho listado menciona que las exclusiones deberán cumplir con las restricciones aplicables a cada caso establecidas en la parte III de la Orden Administrativa. No surge de la Parte III de la mencionada Orden prohibición alguna respecto a zona VE.
139. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal.
140. No requiere alegación responsiva de la OGPe. De requerirla, se niega.
141. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.
142. Se acepta en cuanto a la emisión del Permiso Único Incidental 2024-544025-PUI-300201 y en cuanto a la enmienda 2024-544025-PUI-301118, bajo el título del proyecto *RUTA ESCENICA PARA CICLISTAS Y PEATONES*. Se niega en cuanto a la referencia a titular el proyecto como un Nuevo Paseo Ciclista.
143. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación de este proyecto fue aprobada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.
144. No requiere alegación responsiva, de requerirla se niega.
145. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.
146. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.
147. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.
148. Se niega.
149. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal. No se

requiere una Declaración de Impacto Ambiental en este caso, toda vez que ya el proyecto cuenta con una exclusión categórica.

150. Se niega.

151. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal.

152. Se niega. El proyecto cuenta con una exclusión categórica aprobada en virtud de un documento de exclusión categórica emitido por el Gobierno Federal.

153. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

154. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

155. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

156. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

157. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

158. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

159. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.

160. Se niega por falta de información.

161. Se niega por falta de información.

162. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe. Los deslindes son autorizados por el DRNA y no por la OGPe.

163. Se niega por falta de información.

164. Se niega por falta de información.

165. Se niega por falta de información.

166. Se niega por falta de información.

167. Se niega por falta de información.

168. Se niega por falta de información.

169. Se niega por falta de información.

170. Se niega por falta de información.

171. Se niega por falta de información.

172. Se niega.

173. Se niega.

174. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.
175. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.
176. Se niega por falta de información. La Consulta de Ubicación a la que se hace referencia fue autorizada por la Junta de Planificación, y no por la OGPe.
177. Se niega por falta de información.
178. Se niega por falta de información.
179. Se niega por falta de información.
180. Se niega por falta de información.
181. Se niega por falta de información.
182. Se niega por falta de información.
183. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.
184. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.
185. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.
186. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.
187. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.
188. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.
189. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.
190. No requiere alegación responsiva. De requerirla, se niega.
191. Se niega por falta de información.

DEFENSAS AFIRMATIVAS

La Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, fue promulgada para establecer el marco legal y administrativo que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos para desarrollos de proyectos de construcción en Puerto Rico. Spyder Media Inc. v. Mun. de San Juan, 194 DPR 547, 552 (2016); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014). Como parte de los cambios introducidos por la Ley Núm. 161-2009, *supra*, se creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

El Artículo 2.3 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, establece las facultades, deberes, y funciones del Secretario Auxiliar de la OGPe, disponiendo lo siguiente en los incisos (dd)

y (x):

“ Artículo 2.3. – Facultades, deberes y funciones del Secretario Auxiliar

[...]

(dd) Comparecer como parte indispensable, en calidad de Representante del Interés Público, en todo procedimiento judicial o administrativo en que se impugne una determinación final de un Profesional Autorizado;

[...]

(x) Comparecer como parte indispensable en aquellos recursos, impugnando sus determinaciones finales;

[...]”.

Reconocemos que la Ley 161, *supra*, hace a la OGPe parte indispensable en este tipo de procedimiento de manera que pueda proveer al Tribunal toda aquella información necesaria para que este tome una determinación informada de todos los elementos de hecho que rodean una controversia como la presente.

El Artículo 14.4 de la Ley 161-2009, *supra*, dispone, en parte:

“ Artículo 14.4 – Oficial Auditor de Permisos

La Junta de Planificación fiscalizará el cumplimiento de las determinaciones finales y los permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos, Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o el Profesional Autorizado, al amparo de esta Ley. Cualquier incumplimiento detectado por la Junta de Planificación, a través del proceso de auditoría, así como por una Entidad Gubernamental Concernida en cuanto a una determinación final o un permiso otorgado conforme a las disposiciones de la Ley 161-2009, deberá ser investigado y en caso de resultar en una violación a la Ley o reglamento, se procederá como en esta Ley se dispone.

[...]”.

El Artículo 14.5 de la Ley 161-2009, *supra*, establece las facultades de la Junta de Planificación, y en sus incisos (c), (d), (e), (j) y (k), dispone lo siguiente:

Por su parte, el Art. 9.10 de la Ley 161-2009, *supra*, dispone:

“ Artículo 9.10 – Certeza de los permisos

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el

Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.

Además, se dispone que bajo ninguna circunstancia, una determinación final será suspendida, sin mediar una autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, una determinación final se considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación de determinación final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente afectada por la notificación haya presentado un recurso de revisión o un proceso de revisión administrativa, así como haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial. No obstante, la parte adversamente afectada por una determinación final, podrá ser revisada sujeto a lo establecido en esta Ley.

De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en su legalidad y corrección por las Entidades Gubernamentales Concernidas frente a ataques de terceros. Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud, la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La obra deberá ser modificada, conservada o demolida, sólo después de que el foro administrativo o judicial competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley”.

A tenor con lo establecido, se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por los Municipio Autónomos con Jerarquía de la I a la III delegada, y por los Profesionales Autorizados.

La demanda en este caso obvia mencionar conductas específicas de fraude o engaño que justifican la revocación del permiso expedido, conforme a la Ley 161-2009, antes citada.

De otra parte, el injunction estatutario proviene del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, el cual, dispone, en parte:

“Artículo 14.1 – Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

[...]”. Énfasis suplido.

El Art. 14.1 antes citado, permite que se insten recursos extraordinarios tales como el injunction, mandamus, sentencia declaratoria o cualquiera otra acción adecuada o remedio disponible en ley para impedir, prohibir, anular, vacar, remover o demoler cualquier edificio o uso que fuera construido o mantenido en violación a la Ley 161-2009 y reglamentos adoptados conforme a la ley. Este artículo dispone que cualquier persona privada, natural o jurídica que tenga o no interés propietario o que sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, a la cual su interés personal se vea adversa o sustancialmente afectado, podrá presentar una querella alegando una violación de ley o reglamento o presentar un recurso de los antes mencionados.

En Next Step Medical v. Bromedicon, 190 DPR 474, 497 (2014), el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que: “*el injunction estatutario es independiente del injunction tradicional y, por consiguiente, generalmente exento de algunas normas aplicables a este último*”. El injunction tradicional exige requisitos más rigurosos que aquellos del injunction estatutario. Esto se debe a que el injunction tradicional está diseñado para situaciones donde no existe otro remedio adecuado en ley para atender los perjuicios que

enfrenta una persona, mientras que el injunction estatutario proviene de un mandato legislativo expreso. Igualmente, ambas tienen el objetivo de impedir que se causen perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a alguna persona durante la pendencia del litigio. De todos modos, *“la concesión de un injunction estatutario requiere un tratamiento particular, enmarcado en un examen o escrutinio judicial más acotado”*.

Al evaluar la defensa de si la demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, se debe considerar *“si a base de estos hechos la demanda establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiando su análisis por la experiencia y el sentido común”*. Trinidad Hernández v. ELA, 188 DPR 828, 848 (2013). Lo mismo establece el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al expresar que el demandado posee el derecho de recibir una notificación adecuada de las alegaciones en su contra ello arraigado al debido proceso de ley, siendo este el estándar establecido al evaluar una moción de desestimación bajo la defensa de que se ha dejado de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Véase Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009).

La demanda incoada carece de alegaciones claras sobre el uso de información incorrecta o falsa al conceder el permiso que se pretende revocar, requisito indispensable en el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*.

Por otra parte, resulta necesario discutir los requisitos de legitimación activa que una persona o una asociación que representa a un grupo de personas deben demostrar para ser consideradas como partes adversamente afectadas por una decisión administrativa que les permita acudir por medio de una revisión judicial a solicitar la revisión de una determinación de una agencia administrativa.

Los demandantes solicitan la revisión judicial de varias decisiones administrativas de la OGPe. Como es sabido, los tribunales existen *“únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen interés real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas.”* ELA v. Aguayo, 89 DPR 552,

558-59 (1958). El Tribunal solo puede ejercitar su jurisdicción en un asunto que presente un caso o controversia real y no cuando se presenta una disputa hipotética o abstracta que no tendrá consecuencias para las partes. Fund. Surfrider y otros v. ARPE, 178 D.P.R. 563, 585 (2010).

Una de las doctrinas de autolimitación derivadas del principio de “caso o controversia” es la legitimación de la parte que acude ante el foro judicial. Id. pág. 572. En el ámbito del derecho administrativo, cuando un litigante solicita la revisión judicial sobre la constitucionalidad de una acción o decisión administrativa a través de un pleito civil, éste tiene que demostrar que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una relación causal razonable entre la acción que se ejercita y el daño alegado, y (4) la causa de acción debe surgir al amparo de la Constitución o de alguna ley. Véase Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 D.P.R. 327 (2000); Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 D.P.R. 593, 599 (1992).

Cuando la parte litigante es una asociación, ésta tiene legitimación para solicitar la intervención judicial por los daños sufridos por la agrupación y para vindicar los derechos de la entidad. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559 (1989). Cuando la asociación comparece en defensa de sus intereses, le corresponde demostrar un daño claro, palpable, real, inmediato, preciso, no abstracto o hipotético a su colectividad. Fund. Surfrider y otros v. ARPE, supra, pág. 573. La agrupación también puede acudir al foro judicial a nombre de sus miembros, aunque ésta no haya sufrido daños propios. A tales efectos, el más alto foro ha establecido que cuando la asociación litiga a nombre de sus miembros tiene que demostrar que: (1) el miembro tiene legitimación activa para demandar a nombre propio; (2) los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la organización, y (3) la reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra.

Si bien nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que la persona natural o jurídica que acude ante el foro judicial puede alegar una lesión por consideraciones ambientales, recreativas, espirituales o estéticas, Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716, 723

(1974), lo anterior no significa que “la puerta está abierta de par en par para la consideración de cualquier caso que desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de una política pública”. Salas Soler v. Srio de Agricultura, supra, págs. 723–724 [Énfasis nuestro].

Por su parte, cuando la intervención judicial surge en el contexto del procedimiento adjudicativo mediante el recurso de revisión judicial, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 9601 et seq., establece los criterios que tiene que demostrar aquél que interese acudir al foro judicial en revisión de la determinación administrativa. Es decir, aquella persona natural o jurídica que cuestione la actuación de la agencia mediante el recurso de revisión judicial tiene que demostrar que goza de legitimación activa a base de las disposiciones de este cuerpo legal.

En Fund. Surfrider, el Tribunal Supremo interpretó lo que significa estar “adversamente afectada”. Id. pág. 577-580. Luego de considerar el texto de la ley, la experiencia en la jurisdicción federal y las estatales, el más alto foro concluyó que esta frase significa que la parte recurrente tiene un interés sustancial en la controversia porque sufre o sufrirá una lesión o daño particular que es causado por la acción administrativa que se impugna mediante el recurso de revisión judicial. El daño tiene que ser **claro, específico y no puede ser abstracto, hipotético o especulativo**. Esto asegura que resolvamos “controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. Id. pág. 580. Conforme con lo anterior, para que los recurrentes soliciten la intervención del tribunal mediante el mecanismo de revisión judicial, tienen que demostrar (1) que son parte y (2) que son o serán adversamente afectados por la actuación administrativa que se impugna. Id.

Sobre el requisito del daño que tiene que sufrir la persona natural o jurídica que acude ante el foro judicial, el mero interés en el asunto no es suficiente para establecer que una parte fue adversamente afectada por la decisión de la agencia sin importar cuán

bien cualificada esté la organización recurrente para evaluar el problema. Id. pág. 583. A tales efectos, para que una organización pueda acudir al foro judicial por un interés ambiental, estético o recreativo, ésta tiene que demostrar que: (1) al menos uno de sus miembros tendría legitimación activa, y (2) que los intereses del miembro que se procuran proteger estén íntimamente relacionados con los objetivos o propósitos de la organización. Id. pág. 585.

Pasemos entonces a discutir los requisitos que deben establecer los demandantes para poder demostrar que tienen un interés sustancial en la controversia porque sufre o sufrirá una lesión o daño particular causado por la acción administrativa que se impugna mediante el recurso de revisión judicial. El daño tiene que ser claro, específico y no puede ser abstracto, hipotético o especulativo. Nótese que el hecho de que sea un interventor reconocido por el organismo administrativo no necesariamente significa que posee legitimación activa para instar el recurso de revisión judicial, por cuanto las agencias no tienen una limitación de caso o controversia. Fund. Surfrider v. ARPE, supra, pág. 582. Claro está, si el interventor demuestra que es o estará adversamente afectado por la determinación de la agencia, entonces si se le reconoce la legitimación activa para presentar una revisión judicial de la determinación final de la agencia. Id.

Como explicáramos anteriormente, para que una organización pueda acudir al foro judicial por un interés ambiental, estético o recreativo, ésta tiene que demostrar que: (1) al menos uno de sus miembros tendría legitimación activa, y (2) que los intereses del miembro que se procuran proteger estén íntimamente relacionados con los objetivos o propósitos de la organización.

Según se desprende del escrito de revisión judicial, Amigos de Tres Palmas Inc., no ha demostrado que alguno de sus miembros tendría legitimación activa para acudir mediante la vía judicial como parte adversamente afectada por las autorizaciones emitidas por la OGPe. Tampoco han demostrado como los intereses del miembro que procuran proteger están íntimamente relacionados con los objetivos o propósitos de la organización. Por tal razón, esta asociación adolece de uno de los requisitos básicos para demostrar que posee la legitimación activa cuando se acude por la vía judicial para

revisar una decisión administrativa. Tampoco tiene legitimación activa para vindicar los intereses propios de su asociación.

En cuanto a los demás demandantes, todos han mencionado que son visitantes del área o residentes de zonas aledañas que frecuentan esta área para fines ambientales, recreacionales, etc. De las alegaciones se demuestra que ninguno ha demostrado tener un daño o lesión particular y específico como resultado del proyecto.

En resumen, nuestro sistema constitucional no le permite convertirse a demandantes en vigilantes privados del interés público. No hay duda alguna que procede que se desestime el presente recurso por carecer los demandantes de legitimación activa para acudir por la vía judicial solicitando la revisión de una decisión administrativa sin satisfacer el requisito de daño y la relación causal de esa lesión con la actuación administrativa.

Finalmente, traemos a la atención que ya en el caso AU2025CV00191 este Tribunal tuvo la oportunidad de evaluar y adjudicar gran parte de la prueba, documentos y alegaciones que la parte demandante pretende traer nuevamente a su escrutinio. Por lo que entendemos que la prueba que pretende presentar por la parte demandante ya fue evaluada, y este Tribunal emitió sentencia en el caso TA2025AP00409 mencionado anteriormente, desestimando dicho caso. Actualmente el caso se encuentra ante el Tribunal de Apelaciones bajo el número TA2025AP00409.

Por último, expresamos que la OGPe se reserva el derecho de levantar otras defensas afirmativas de las que advenga en conocimiento o puedan surgir durante el descubrimiento de prueba.

Por todo lo cual, muy respetuosamente solicitamos de este Honorable Tribunal que, con relación a la OGPe, de por contestada la demanda presentada, dictando cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual

automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 21 de enero de 2026.

f/ Lcda. Viviana Pereira Santiago
RUA 22486
Email: viviana.pereira@ddec.pr.gov
Oficina de Gerencia de Permisos
PO Box 362350
San Juan, Puerto Rico 00936-2350
Teléfono: (787) 758-4747 Ext.

*** El ELA no cancela sellos o arancel por disposición de ley, (32 LPRA §1477)**